Informationsblatt 1: Datenschutz

01 Rechtliche Regelungen und betriebliche Vorgaben

Was Versteht man unter Datenschutz?

Unter Datenschutz versteht man den Schutz vor einer missbräuchlichen Verwendung personenbezogener Daten und der Schutz des Rechts auf die informationelle Selbstbestimmung. Es Schützt die Bürger vor der Beeinträchtigung seiner Privatsphäre durch eine unbefugte Erhebung, wie auch Speicherung und der Weitergabe von Daten. Dabei stehen Daten im Vordergrund, die in einem unmittelbaren Zusammenhang zu einer bestimmten Person stehen. Hierzu zählen persönliche und private Daten wie etwa Kontaktdaten: Name, Anschrift, Telefonnummern und E-Mailadressen

Was regelt der Datenschutz?

Der Datenschutz in Deutschland wird vor allem durch zwei Gesetze geprägt:

Die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Inhalte dieser Datenschutzbestimmungen in Deutschland sind auch Grundsätze des Datenschutzes wie folgende:

- Daten müssen den Grundsätzen von Treu und Glauben entsprechen sowie rechtmäßig und transparent verarbeitet werden (Art. 5 Abs. 1 lit. a) DSGVO).
- Daten dürfen nur für eindeutige, festgelegte und legitime Zwecke verarbeitet und erhoben werden (Art. 5 Abs. 1 lit. b) DSGVO)
- Es gilt der sogenannte Grundsatz der Zweckbindung, wie auch der Grundsatz der Datenvermeidung und -sparsamkeit. (Art. 5 Abs. 1 lit. c) DSGVO) Hiernach dürfen lediglich Daten verwendet werden die erforderlich sind und ihrem Zweck nach angemessen.
- Für weitere Daten die vom Kunden erhoben werden sollen, benötigen die verantwortlichen Stellen eine Einwilligung der betroffenen Person. Zudem existiert der Grundsatz der Richtigkeit der Datenverarbeitung (Art. 5 Abs.1lit. d) DSGVO) Dieser besagt das Daten die erhoben werden, sachlich richtig und auf dem neusten Stand sein müssen. Sonst müssen die Daten unverzüglich berichtigt oder gelöscht werden.
- Zudem dürfen Daten nicht erhoben werden, wenn keine gesetzliche Anordnung zur Erhebung der Daten vorliegt, ein sogenanntes Erlaubnisvorbehalt.
- Außerdem dürfen nach dem Trennungsgrundsatz die Daten von Kunden bei zum Beispiel der Nutzung mehrerer Internetdienste von einem Unternehmen nicht zusammengefasst werden.

Warum ist der Datenschutz so wichtig?

Durch unsere digitale Verknüpfung auf der ganzen Welt ist es schwer für den einzelnen, die Kontrolle über sein Digitales Ich zu behalten. Viele Internetnutzer gehen auch leichtfertig mit ihren persönlichen Daten um, was schnell zu Datenmissbrauch führen kann. Folgen dessen sind Identitätsdiebstähle, Phishing und auch Schadsoftware.

Quellen:
https://keyed.de/blog/was-ist-datenschutz/
https://www.datenschutz.org/datenschutzerklaerung-onlineshop/
https://www.advocard.de/streitlotse/internet-und-konsum/datenschutz/personenbezogene-daten-regeln-und-rechte-gemaess-dsgvo/

Es ist also wichtig diese vertraulichen Daten der Nutzer zu schützen. Die Datenschutzgrundverordnung soll hierbei helfen.

Wann darf man die Daten verarbeiten?

Eine Datenverarbeitung ist nur dann rechtmäßig, wenn es eine spezielle Rechtsgrundlage gibt, wie z.B für das Beschäftigungsverhältnis. Eine Rechtskonforme Einwilligung ist ebenfalls eine Rechtsgrundlage, wo die Verarbeitung von Daten gestattet ist. Wenn ein Vertrag erfüllt wurde dürfen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO ebenfalls verarbeitet werden.

Ebenfalls ist es eine Rechtsgrundlage, falls es wichtig ist Daten für eine Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, zu beziehen ((Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO).

Auch bei Ausübung öffentlicher Gewalt gilt obiges.

Datenschutz und die Übermittlung an Dritte

Das Sammeln von Daten ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, schließlich müssen Unternehmen und öffentliche Stellen laut Artikel 32 der DSGVO den Datenschutz gewährleisten. Die Weitergabe an Dritte ist also ohne Zustimmung der betroffenen Personen gar nicht erlaubt. Sollte diese Übermittlung jedoch in einem Ausnahmefall gestattet sein, so darf die Datenübermittlung nur verschlüsselt und in abgetrennter Form erfolgen

Datenschutz im Online-Vertrieb

Natürlich ist in einem Webshop der Datenschutz wichtig und muss neben den gewöhnlichen Inhalten des Datenschutzhinweises einer Website, auch spezifisch auf die Erhebung personenbezogener Daten, welche während einer Bestellung erhoben werden, eingehen.

Es ist sehr wichtig diese Daten ausführlich und detailliert aufgeführt werden um Abmahnungen zu vermeiden.

Sollte eine Bonitätsprüfung der Kunden durchgeführt werden, sollte dies ebenfalls verständlich aufgeführt sein.

Quellen:
https://keyed.de/blog/was-ist-datenschutz/
https://www.datenschutz.org/datenschutzerklaerung-onlineshop/
https://www.advocard.de/streitlotse/internet-und-konsum/datenschutz/personenbezogene-daten-regeln-und-rechte-gemaess-dsgvo/

Aufgabenblatt 1:

Lösen Sie bitte folgende Aufgaben unter Zuhilfenahme des Informationsblattes 1 + 2 zum Datenschutz und unter Berücksichtigung der entsprechenden BGB Gesetzestexte und Ihren eigenen Recherchen.

1. Der Datenschutz ist auch in Ihrem Unternehmen sehr wichtig, weshalb ihr Arbeitgeber möchte, das Sie sich als angestellter der Globetrotter GmbH mehr informieren. Erläutern Sie, was man unter Datenschutz genau versteht.

2. Welche der folgenden Aussagen zum Datenschutz ist richtig (r) und welche ist falsch (f)? Begründen Sie Ihre Entscheidung auf Nachfrage.

2.1 Eine Datenverarbeitung ist nur dann rechtmäßig, wenn es eine spezielle Rechtsgrundlage gibt, wie z.B für das Beschäftigungsverhältnis.	
2.2 Die weitergabe von persönlichen Daten an Dritte ist ohne Zustimmung der betroffenen Personen erlaubt.	
2.3 Der Datenschutz in Deutschland wird vor allem durch zwei Gesetze geprägt: Die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.	
2.4 Unter Datenschutz versteht man den Schutz vor der irrtümlichen Verwendung personenbezogener Daten und der Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.	
2.5 Die Datenschutzgrundverordnung soll dabei helfen, vertrauliche Daten von Nutzern zu schützen.	
2.6 Die Daten von Nutzern dürfen, bei der Nutzung mehrerer Internetdienste, von einem Unternehmen, zusammengefasst werden.	
2.7 Daten dürfen auch erhoben werden, wenn keine gesetzliche Anordnung zur Erhebung der Daten vorliegt.	
2.8 Daten müssen den Grundsätzen von Treu und Glauben entsprechen sowie rechtmäßig und transparent verarbeitet werden.	

3. Das Übermitteln von Daten an Dritten ist ohne weiteres nicht einfach möglich. Erläutern Sie, was erlaubt ist und welcher Artikel der DSGVO in Kraft tritt.

4. Auch im Arbeits- und Dienstverhältnis ist der Datenschutz ein großes Thema. Nennen Sie, welche Erhebung definitiv im Datenschutzhinweises eines Webshops stehen muss und geben sie ein Beispiel.

5. Erläutern Sie, warum der Datenschutz wichtig ist.

Quelle:

6. Was genau regelt der Datenschutz und nach welchen gesetzlichen Grundlagen? Antworten Sie in ganzen Sätzen.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Quelle:

Aufgabenblatt 1:

Lösen Sie bitte folgende Aufgaben unter Zuhilfenahme des Informationsblattes 1 + 2 zum Datenschutz und unter Berücksichtigung der entsprechenden BGB Gesetzestexte und Ihren eigenen Recherchen.

1. Der Datenschutz ist auch in Ihrem Unternehmen sehr wichtig, weshalb ihr Arbeitgeber möchte, das Sie sich als angestellter der Globetrotter GmbH mehr informieren. Erläutern Sie, was man unter Datenschutz genau versteht.

Unter Datenschutz versteht man den Schutz vor einer missbräuchlichen Verwendung personenbezogener Daten und der Schutz des Rechts auf die informationelle Selbstbestimmung. Es Schützt die Bürger vor der Beeinträchtigung seiner Privatsphäre durch eine unbefugte Erhebung, wie auch Speicherung und der Weitergabe von Daten. Dabei stehen Daten im Vordergrund, die in einem unmittelbaren Zusammenhang zu einer bestimmten Person stehen.

2. Welche der folgenden Aussagen zum Datenschutz ist richtig (r) und welche ist falsch (f)? Begründen Sie Ihre Entscheidung auf Nachfrage.

2.1 Eine Datenverarbeitung ist nur dann rechtmäßig, wenn es eine spezielle Rechtsgrundlage gibt, wie z.B für das Beschäftigungsverhältnis.	(r)
2.2 Die weitergabe von persönlichen Daten an Dritte ist ohne Zustimmung der betroffenen Personen erlaubt.	(f)
2.3 Der Datenschutz in Deutschland wird vor allem durch zwei Gesetze geprägt: Die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.	(r)
2.4 Unter Datenschutz versteht man den Schutz vor der irrtümlichen Verwendung personenbezogener Daten und der Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.	(f)
2.5 Die Datenschutzgrundverordnung soll dabei helfen, vertrauliche Daten von Nutzern zu schützen.	(r)
2.6 Die Daten von Nutzern dürfen, bei der Nutzung mehrerer Internetdienste, von einem Unternehmen, zusammengefasst werden.	(f)
2.7 Daten dürfen auch erhoben werden wenn keine gesetzliche Anordnung zur Erhebung der Daten vorliegt.	(f)
2.8 Daten müssen den Grundsätzen von Treu und Glauben entsprechen sowie rechtmäßig und transparent verarbeitet werden.	(r)

3. Das Übermitteln von Daten an Dritten ist ohne weiteres nicht einfach möglich. Erläutern Sie, was erlaubt ist und welcher Artikel der DSGVO in Kraft tritt.

Ohne Zustimmung der betroffenen Personen ist die Weiterleitung von daten an Dritte nicht gestattet. Da tritt Artikel 32 der DSGVO in Kraft, welcher besagt, das Unternehmen und öffentliche Stellen den Datenschutz gewährleisten müssen. Im Ausnahmefall dürfen Daten nur verschlüsselt und in abgetrennter Form weitergeleitet werde.

4. Auch im Arbeits- und Dienstverhältnis ist der Datenschutz ein großes Thema. Nennen Sie, welche Erhebung definitiv im Datenschutzhinweises eines Webshops stehen muss und geben sie ein Beispiel.

Ein Webshop muss, neben den gewöhnlichen Inhalten des Datenschutzhinweises einer Website, auch spezifisch noch einmal auf die Erhebung von Personenbezogenen Daten, welche z.B bei einer Bestellung erhoben werden eingehen.

5. Erläutern Sie, warum der Datenschutz wichtig ist.

Der Datenschutz ist wichtig, da durch eine digitale Verknüpfung auf der ganzen Welt es schwer für eine einzelne Person werden kann, die Kontrolle über sein digitales Ich zu behalten. Viele Internetnutzer gehen auch sehr leichtfertig mit ihren persönlichen Daten um, was sehr schnell zu einem Datenmissbrauch führen kann. Folge dessen sind Identitätsdiebstähle, Phishing oder auch Schadsoftware. Daher ist es wichtig die vertraulichen Daten von Nutzern zu schützen.

6. Was genau regelt der Datenschutz und nach welchen gesetzlichen Grundlagen? Antworten Sie in ganzen Sätzen.

Quelle:

Der Datenschutz schützt die Bürger vor der Beeinträchtigung seiner Privatsphäre wie auch z.b durch eine unbefugte Erhebung, Speicherung oder Weitergabe der Daten. In den Gesetzen der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes ist genau geregelt was der Datenschutz regelt.

Dies sind unter anderem, dass Daten den Grundsätzen von Treu und Glauben entsprechen müssen und transparent und rechtmäßig zu verarbeiten sind.
Das Daten nur für eindeutige, festgelegte und legitime Zwecke erhoben und verarbeitet werden dürfen. Zudem dürfen nur Daten erhoben werden die erforderlich und ihrem Zweck nach angemessen sind.
Der Trennungsgrundsatz muss eingehalten werden und Daten dürfen nur mit gesetzlicher Anordnung zur Erhebung der Daten erhoben werden.